索 引 号：	000014349/2024-1503611	**是否有效：**	是
发布机构：	沿河县人民政府	**发文日期：**	2024年11月07日 11:46:45
名　　称：	沿河土家族自治县黄土镇“5·29”一般 道路交通事故调查报告		
文　　号：			

沿河土家族自治县黄土镇“5·29”一般 道路交通事故调查报告

日期：2024-11-07 11:46:45 来源：县安全生产委员会办公室 访问量：244次 字号：[小 中 大] [我要打印] [关闭] 视力保护色：

2024年5月29日12时10分许，沿河土家族自治县黄土镇竹园村庙坝组及凉水溪土地提质改造工程务工人员沈某某驾驶贵DMS076号正三轮载货摩托车，行驶至沿河土家族自治县黄土镇竹园村庙坝组羊儿坨路段，该车在爬坡过程中车辆往后退撞到右侧波形护栏，导致乘车人孙某某、高某某、沈某某、田某某、冉某某五人从三轮车货箱中抛出摔在道路上，造成孙某某、高某某二人受伤及车辆损坏，伤者孙某某经送往沿河土家族自治县人民医院抢救无效死亡的道路交通事故，直接经济损失89万元。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县人民政府成立了以县委常委、常务副县长为组长，县安全会办公室主任、县应急管理局局长，县金融和国有资产发展中心主任为副组长，县应急管理局、纪委监委、公安局、交管局、总工会为成员的“5·29”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并特邀请沿河土家族自治县人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、询问有关当事人和目击者、查阅有关资料等，查明了事故发生经过及事故发生的原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.事故车辆基本情况。贵DMS076号正三轮载货摩托车，未悬挂号牌，车辆品牌型号：宗申牌/ZL150ZH-A，车辆识别代号：LXKKCK105GM002526，发动机号：1611809，车辆登记所有人：贵州省沿河土家族自治县新景镇石界村沟底组田某某，机动车状态：逾期未检验，使用性质：非营运，无保险。

2.车辆技术状况。2024年6月17日，沿河土家族自治县公安局交警大队委托平塘县华元机动车检测有限公司对贵DMS076号正三轮载货摩托车制动率（前轮)经检验不合格；转向系统、照明信号装置合格。

（二）事故车辆驾驶人情况

沈某某，男,无机动车驾驶证，驾驶贵DMS076号正三轮载货摩托车。

（三）事发时的道路交通环境

事故现场位于沿河土家族自治县黄土镇竹园村庙坝组羊儿坨路段，村组道路，陡峭，潮湿、水泥路面，道路一侧安装有波形护栏。

（四）工程及涉事故单位概况

1.工程概况。2023年5月29日，贵州荣耀建筑工程有限公司中标沿河土家族自治县2022年补充耕地项目，中标价65024639.85元，针对沿河土家族自治县23个乡镇（街道）提质改造土地整治项目实施，主要建设内容为提质改造土地整治等。黄土镇竹园村庙坝组及凉水溪土地提质改造工程是贵州荣耀建筑工程有限公司招投标一个分点项目，投标底价798.92万元，2023年07月20日，贵州荣耀建筑工程有限公司（以下称甲方）将沿河土家族自治县黄土镇竹园村庙坝组及凉水溪土地提质改造工程项目以8600000.00元分包给贵州荣耀建筑工程有限公司黄土镇竹园村庙坝组及凉水溪土地提质改造工程项目负责人冯某某（以下称乙方）具体实施，甲方对沿河土家族自治县黄土镇竹园村庙坝组及凉水溪土地提质改造工程项目以总标价1%对乙方收取管理费。

2.涉事故单位概况。

发包单位：沿河土家族自治县土地开发整理中心；

承包单位：贵州荣耀建筑有限公司，统一社会信用代码：91520627MA6H33DT8Y，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：沿河土家族自治县团结街道乌江丽都二期工程A区，法定代表人：田某,注册资本：人民币40000000元，成立日期：2018年06月26日，营业期限：长期，经营范围：市场主体自主选择经营、建筑工程施工总承包、市政公用工程施

总承包、环保工程、建筑装饰工程、钢结构工程、地基与基础工程、土石方工程、体育场地设施工程、管道工程、公路工程、水利水电工程、消防设施工程、机电安装、城市园林绿化程、古建筑工程、模板脚手架工程的施工、起重设备安装工程、水污染治理工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、电力工程、智能化工程施工、工程造价咨询、工程招标代理、风园林工程。该公司具有铜仁市住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书（建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专承包贰级）、《安全生产许可证》等资质;该工程项目经理陈某，职业资格证号：252212171。

劳务单位：沿河土家族自治县农望农机服务农民专业合作社，统一社会信用代码：93520627MA6EFAJX07，类型：农民专业合作社，住所：贵州省铜仁市沿河土家族自治县中界坡脚村，法定代表人：田某某，注册资本：人民币3000000元，成立日期：2013年04月17日，营业期限：长期，经营范围：市场主体自主选择经营、农业机械化耕作、收割、播种服务、农产品种植、加工、销售；农业生产资料购买以及提供与农业生产相关的技术咨询服务。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年5月29日，黄土镇竹园村庙坝及凉水溪土地提质改造工程施工人员孙某某、高某某二人在当天上午务工结束后，乘坐沈某某驾驶的贵DMS076号正三轮载货摩托车回住处吃午饭。12时10分许，行驶至沿河土家族自治县黄土镇竹园村庙坝组羊儿坨路段，该车在爬坡过程中车辆往后退撞到右侧波形护栏上，导致乘车人孙某某、高某某、沈某某、田某某、冉某某从三轮车货箱中抛出摔在道路上，造成孙某某、高某某二人受伤及车辆损坏，伤者孙某某经送往沿河土家族自治县人民医院抢救无效死亡。

（二）事故信息报告情况

2024年5月29日，县应急指挥中心接黄土镇政府报告称：2024年5月29日13时30分许，黄土镇办公室接镇卫生院报告，称中界镇中界社区当门组孙某某、高某某2人在黄土镇竹园“旱改水”工地上务工，在抬铧土机犁地过程中，因抬铧土机的木棒受力过重致使木棒断裂，导致孙某某、高某某两人头部摔倒在石头上受伤。事发后该镇立即对伤者开展救治，将伤送往县人民医院进行抢救。2024年5月29日16点35分，接到消息称孙某某在县人民医院因抢救无效死亡，高某某暂无生命危险，目前正在县人民医院抢救过程中；2024年5月31日，黄土镇政府报告称：前期该镇上报的“5.29”务工伤亡事件，真实情况是孙某某、高某某当天上午务工结束后，中午搭乘沈某某驾驶的三轮车，回住处吃中午饭的过程中，因下雨路滑，驾驶员操作不当导致乘车人孙某某、高某某2人从三轮车货箱中抛出，造成高某某受伤、孙某某死亡事故。导致该起事故信息报送前后不符的原因是因施工班主、三轮车驾驶员、事故现场人员等刻意隐瞒事故真相、伪造事故现场，想用生产安全事故代替交通事故，目的是骗取保金，逃避责任。

（三）事故应急处置和善后情况

1.事故应急处置情况。2024年5月29日13时30分左右，黄土镇政府接黄土镇中心卫生院电话报告，称竹园村（旱改水）工程施工工程中因抬铧土机过程中发生意外事故2人受伤。报后，黄土镇党委、政府高度重视，并成立工作专班，组织相关人员前往黄土镇中心卫生院了解伤员情况及事故发生情况，在了解受伤人员伤势严重后，立即组织黄土镇中心卫生院救车将伤者送往沿河土家族自治县人民医院抢救，在抢救过程中，伤者孙某某因抢救无效死亡。

2.事故善后情况。2024年6月4日，经当事双方自愿申请，就善后赔偿问题达成一致，赔偿死者亲属人民币75万元。事故善后工作处置平稳。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

1.孙某某，男，乘坐贵DMS076号正三轮载货摩托车，在事故中死亡。经贵州省沿河土家族自治县公安局司法鉴定中心对孙某某死亡原因进行鉴定，死者孙某某系外力作用下摔跌右额枕顶部着地)导致重型颅脑损伤死亡。

2.高某某，男，乘坐无贵DMS076号正三轮载货摩托车，在事故中受伤。

（二）直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，1人受伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）进行计算，直接经济损失约75万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故主要原因

经事故调查组现场勘查，了解有关当事人情况，调阅有关资料结合沿河土家族自治县公安局交警大队《道路交通事故认定书》的认定意见，认定当事人沈某某驾驶机动车未按照操规范安全驾驶，是造成本起事故的主要原因。

（二）事故性质

经事故调查组分析认定：黄土镇“5·29”事故是一起道路交通安全事故。

五、事故责任的认定及对事故单位以及责任者的处理建议

（一）对相关单位处理建议

1.贵州荣耀建筑有限公司，作为项目承包单位，对事故负有主要责任，建议由县应急管理部门依据安全事故有关规定追究责任；

2.黄土镇，作为属地政府，对该起事故未经现场核实，信息上报把关不严，事故上报前后不一。建议对黄土镇人民政府进行全县通报；

3.县自然资源局，作为项目业主单位，履行项目监管措施不到位，未严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，一包了之。建议对沿河土家族治县自然资源局进行全县通报。

（二）事故相关人员处理建议

1.沈某某，贵DMS076号正三轮载货摩托车驾驶人，无证驾驶证，驾驶安全机件不符合技术标准的机动车，超过核定载人数行至出事路段未按照操作规范安全驾驶，是造成本起事的原因。已由司法机关另案处理。

2.施工班主冯某某、三轮车驾驶员沈某某涉嫌伪造事故现场，建议依法处理。

3.周某，分管安全生产工作，对该起事故信息未严格审核把关，事故信息上报前后不一。建议追责处理。

4.邓某某，属地乡镇应急办负责人，接到事故信息后，对该起事故信息未认真核实。建议追责处理。

5.向某某，监管部门干部，未严格落实行业部门监管责任。建议追责处理。

6.当事人孙某某（死者）在本事故中无责任。

7.高某某（伤者）在本事故中无责任。

上一篇： 沿河：开展餐饮行业安全生产培训暨消防应急演练
下一篇： 官舟镇：打好“组合拳” 筑牢道路交通“安全线”

相关信息

- 沿河：开展餐饮行业安全生产培训暨消防应急演练 2024-12-0
- 沿河土家族自治县黄土镇“5·29”一般 道路交通事故调查报告 2024-11-0
- 官舟镇：打好“组合拳” 筑牢道路交通“安全线” 2024-10-0
- 有“警”无患，守护当“夏”！沿河公安持续筑牢夏季安全防护墙 2024-08-2
- 沿河自治县第三季度道路交通安全联席会议召开 2024-07-2

网站地图 | RSS订阅 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 网站帮助 | 网站年报
主办：沿河土家族自治县人民政府 承 办：沿河土家族自治县人民政府办公室
技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司 管理员邮箱：mailto:gzyhzfb@163.com
电话：0856-8220914（仅受理网站建设及维护和政务公开相关事宜）
黔ICP备18006188号-1 网站标识码：5206270014 公安备案号：52062702000111号
建议使用IE8.0以上浏览器 1440*900以上的分辨率